

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת רון כץ

פ/25/2621

הצעת חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון – זכאות לתומכי לחימה מקרן "ממדים ללימודים"),

התשפ"ג–2023

תיקון סעיף 1א7 .1 בחוק קליטת חיילים משוחררים, התשנ"ד–1994¹, בסעיף 1א7 –

(1) בסעיף קטן (א), בהגדרה "חייל משוחרר זכאי" –

(א) בפסקה (1), בסופה יבוא :

"(ו) הוא שירת 90% לפחות מתקופת שירותו כתומך לחימה או שירת 80% לפחות מתקופת שירותו כתומך לחימה והוכר כזכאי לעניין סעיף זה על ידי ראש אדם כוח אדם בצבא הגנה לישראל או מי שהוא הסמיך לכך, מנימוקים מיוחדים שיירשמו;"

(ב) בפסקה (2), במקום "עד (ה)" יבוא "עד (ו)" ואחרי "כלוחם" יבוא "או כתומך לחימה, לפי העניין,";

(2) בסעיף קטן (ג) –

(א) בפסקה (1), אחרי "חייל משוחרר זכאי" יבוא "למעט חייל כאמור בפסקה (1)(ו) להגדרה חייל משוחרר זכאי,";

(ב) אחרי פסקה (1) יבוא :

(א1) חייל משוחרר זכאי כאמור בפסקה (1)(ו) להגדרה "חייל משוחרר זכאי" יהיה זכאי להשתתפות במימון שכר הלימוד מטעם קרן "ממדים ללימודים" בסכום השווה למחצית משכר הלימוד השנתי, ואם היה שכר הלימוד של חייל משוחרר זכאי לפי סעיף זה בשעה מסוימת קטן ממחצית משכר הלימוד השנתי – למימון בסכום השווה לשכר הלימוד בפועל;"

דברי הסבר

חוק קליטת חיילים משוחררים, התשנ"ד-1994 (להלן – החוק), מעניק לחיילים המשוחררים משירות בצבא ההגנה לישראל (להלן – צה"ל) ולמתנדבי השירות האזרחי ומשרתי השירות הלאומי אזרחי מענקים והטבות שונות, ובהם מענק השחרור, הפיקדון, סיוע נוסף לזכאים (למטרות של לימודים במכינה קדם-אקדמית או במוסד להכשרה מקצועית, דמי קיום ללומדים כאמור וכן סיוע בשכר דירה לחיילים משוחררים בודדים), וכן השתתפות במימון שכר לימוד ללומדים במוסדות להשכלה גבוהה המוכרים על יד המועצה להשכלה גבוהה, באזורי סיוע כהגדרתם בחוק, או לחיילים משוחררים המתגוררים באזורי סיוע כאמור.

החל משנת 2016 ניתן לחיילים משוחררים מצה"ל שהם לוחמים ולחיילים משוחררים מאוכלוסיות ייחודיות, סיוע נוסף, מעבר לקבוע בחוק, לצורך לימודי השכלה גבוהה, במסגרת תוכנית "ממדים ללימודים". במסגרת התוכנית, שמופעלת על ידי האגף לחיילים משוחררים במשרד הביטחון, ניתנת השתתפות במימון שכר הלימוד של חיילים משוחררים זכאים במוסדות להשכלה גבוהה, מכספי תרומות ומעזבונו המוקדם למטרה זו.

לאחרונה עיגנה הכנסת את תכנית "ממדים ללימודים" בחוק קליטת חיילים משוחררים ולתכנית הוקצה תקציב בתקציב הקרן לקליטת החייל המשוחרר כמשמעותה בחוק, כך שתינתן ההטבה במימון שכר הלימוד, לחיילים אשר שרתו כלוחמים. אולם קבוצה נוספת של חיילים המבצעים שירות משמעותי, הדורש מהם במרבית המקרים תנאים לא רחוקים מאלו של החיילים הלוחמים, נשארה מחוץ לחוק ואלו הם חיילים תומכי הלחימה.

כעת, מוצע לקבוע בחוק כי גם חיילים תומכי הלחימה יהיו זכאים להטבות במסגרת תכנית "ממדים ללימודים", כך שיקבלו מימון לשכר הלימוד בהיקף של 50% משכר הלימוד.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת רון כץ (פ/24/3954) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברת הכנסת אורנה ברביבאי וקבוצת חברי הכנסת (פ/25/2585). הצעת החוק זהה לפ/25/2585 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ו' באדר התשפ"ג (27.02.2023)